



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Delibere N. 83	Procedimento Penale n. 2978/2022 R.G.N.R. a carico di un dipendente comunale – Espressione di gradimento per nomina legale.
Del 13/10/2023	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2

PARERE DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.LGS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2023** Addì **13** Del mese di **Ottobre**

Alle ore **13:20** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'istanza a firma del dipendente comunale, [REDACTED], con cui lo stesso informa l'ente di essere imputato nel procedimento penale n. 2978/2022 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica;

Atteso che nella medesima nota si richiede inoltre l'espressione di gradimento per il legale individuato;

Riscontrato che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento sono contestati nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio del predetto dipendente;

Visto l'art. 59 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali il 16.11.2022;

Considerato pertanto che, ai sensi della richiamata disposizione, compete all'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità anche civile nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumere a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

Rilevato che l'Ente, prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente ed, infine, una sentenza di assoluzione, che abbia accertato la insussistenza dell'elementi psicologico del dolo o della colpa grave;

che per quanto concerne il primo dei requisiti sopra richiamati, avendo il legislatore gravato l'ente pubblico dell'assistenza processuale ai propri dipendenti ed amministratori implicati in procedimenti penali o civili in quanto i fatti e gli atti che ne costituiscono oggetto siano imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio dell'attività istituzionale, con la presenza di tale presupposto, il rimborso delle spese legali costituisce un obbligo per l'Ente poiché è collegato alla tutela dei diritti e degli interessi dello stesso Ente;

che il secondo requisito è costituito dal fatto che il processo in cui sia implicato il funzionario si sia aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio di quest'ultimo;

che il terzo requisito è costituito dall'assenza del conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal funzionario nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio. Tale situazione conflittuale si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o colpa, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto di poter individuare e nominare il legale di comune gradimento nell'avv. Attilio Maticera, del foro di Catanzaro, esperto in materia, il quale si è reso disponibile ad accettare l'incarico richiedendo a titolo di competenze professionali, le somme indicate nei prospetti di compenso, calcolate secondo i valori minimi dei vigenti parametri normativi;

Visto che la competenza in materia appartiene alla Giunta comunale;

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, qui per intero richiamati, di riconoscere il patrocinio legale per il procedimento penale n. 2978/2022 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, a carico del dipendente comunale, [REDACTED] con espressione di gradimento del legale incaricato, avv. Attilio Maticera, per il compenso professionale che risulta da preventivo depositato in atti;

Infine, con successiva ed identica votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 83

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

